

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו רביבו

1932/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (דחיית מימוש נקודות זיכוי לחיילים משוחררים),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 39א – בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 39א –

(1) האמור בו, עד הסיפה המתחילה במילים "לעניין זה", יסומן "(א)",

והסיפה המתחילה במילים "לעניין זה" – תימחק ;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לפי בקשתו של החייל המשוחרר,

לא תובא במניין 36 החודשים, כאמור באותו סעיף, תקופת לימודים

לתואר אקדמי או לימודי מקצוע שאיננה פחותה מ-12 ואינה עולה על

ארבע שנים.

(ג) בסעיף זה –

"חייל משוחרר" ו-"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק קליטת חיילים

משוחררים, התשנ"ד–1994² ;

"לימודי מקצוע" – כהגדרתו בסעיף 40ד(ד) ;

"תואר אקדמי" – כהגדרתו בסעיף 40ג(ו)."

דבר הסבר

סעיף 39א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן – הפקודה) מעניק חלק מנקודות זיכוי עבור חייל

משוחרר לכל חודש משלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר.

נקודת הזיכוי מקטינה את חבות המס של הנישום. ככל שהנישום אינו משתכר, הוא אינו יכול לנצל את

נקודת הזיכוי וליהנות מהטבת המס.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

חלק נכבד מהחיילים המשוחררים או משרתי השירות הלאומי והאזרחי מתחיל את לימודיו האקדמיים או המקצועיים מיד לאחר השחרור ובשל כך אינו עובד, או שהוא משתכר במשכורת נמוכה. במקרה זה, נקודת הזיכוי במס לחיילים משוחררים היא אות מתה בפקודת מס הכנסה ואינה משרתת את כוונת המחוקק להיטיב עם ציבור המשרתים.

לפיכך, מוצע לאפשר לחיילים משוחררים לממש את נקודת הזיכוי שלה הם זכאים בתקופה שהם צריכים אותה. האפשרות לדחיית מימוש של נקודת הזיכוי יביא למימושן בפועל ולהגדלת הכנסתם של החיילים המשוחררים או משרתי השירות הלאומי והאזרחי.

אפשרות לדחיית מימוש נקודת זיכוי ממס קיימת בהסדר הנוגע לעולים חדשים שנעדרים מהארץ הקבוע בסעיף 35(ג) לפקודה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)